

प्रहरी_कर्मचारी_समायोजन_ऐन_२०७६

English title: Police Employee Adjustment Act, 2019

प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ । प्रमाणीकरण र प्रकाशति मिति २०७६ । १० । २८ । संवत् २०७६ सालको ऐन नं. १६ । प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा । व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६” रहेको छ । (२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले आठौं दनिदेखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “प्रहरी कर्मचारी” भन्नाले यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपाल प्रहरीमा बहाल रहेका प्रहरी कर्मचारी समझनु पर्छ । (ख) “प्रदेश मन्त्रालय” भन्नाले प्रदेशको आन्तरिक मामला सम्बन्धी वषिय हेर्ने मन्त्रालय समझनु पर्छ । (ग) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालय समझनु पर्छ । (घ) “समायोजन” भन्नाले प्रहरी कर्मचारीलाई यस ऐन बमोजमि स्वीकृत नेपाल प्रहरी वा प्रदेश प्रहरीको सङ्गठन संरचनाको पदमा पदस्थापन गर्ने कार्य समझनु पर्छ । (ङ) “समिति” भन्नाले दफा ३ को उपदफा (२) बमोजमिको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति समझनु पर्छ । ३. सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी कायम गर्ने: (१) यस ऐन बमोजमि समायोजन गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीको सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी नेपाल सरकारले कायम गरे बमोजमि हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी कायम गर्नको लागि सिफारिस गर्न मन्त्रालयमा देहाय बमोजमिको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिरिहनेछ: - । (क) मन्त्रालयको सचिव - संयोजक । (ख) प्रहरी महानिरीक्षक, नेपाल प्रहरी - सदस्य । (ग) सहसचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद्को कार्यालय - सदस्य । (घ) सहसचिव, नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय - सदस्य । (ङ) सहसचिव, नेपाल सरकारको कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालय - सदस्य । (च) सचिव, सम्बन्धित प्रदेशको प्रदेश मन्त्रालय - सदस्य । (छ) सहसचिव (प्रशासन हेर्ने), मन्त्रालय - सदस्य-सचिव । (३) समितिको बैठक तथा तत्सम्बन्धी कार्यवधिसमिति आफैले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । (४) समितिले सङ्घ वा प्रदेशको शान्ति सुरक्षा तथा व्यवस्थाको लागि गर्नु पर्ने कार्य र औचित्य समेतको आधारमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा रहने श्रेणी र पद खुल्ने गरी दरबन्दी वविरण सहितको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिविदन तयार गरी मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि समितिले सिफारिस गरेको आधारमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी कायम गर्नको लागि मन्त्रालयले नेपाल सरकार समक्ष प्रस्ताव पेश गर्नेछ । (६) समितिले आफ्नो काममा सहयोग गर्न आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ । ४. प्रहरी कर्मचारीको वविरण तयार गर्ने: (१) मन्त्रालयले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीस दनिभित्र प्रहरी कर्मचारी समायोजन गर्ने प्रयोजनको लागि प्रहरी कर्मचारीको वविरण तयार गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि वविरण तयार गर्ने प्रयोजनको लागि मन्त्रालयले राष्ट्रिय कतिबखानामा रहेको प्रहरीको वविरणलाई आधार लनिछ र आवश्यकता अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयसँग प्रहरी कर्मचारीको वविरण माग गर्न सक्नेछ । त्यसरी माग गरिएको वविरण प्रहरी प्रधान कार्यालयले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । ५. समायोजनको लागि सूचना प्रकाशन गर्ने: (१) मन्त्रालयले यस ऐन बमोजमि प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदेश प्रहरीमा समायोजनको लागि प्रत्येक प्रदेशमा समायोजन गरिने प्रहरी नायब उपरीक्षक वा सोभन्दा मुनिको पद, दर्जा र त्यसको सङ्ख्या सहितको वविरण खुलाई समायोजनको लागि प्रहरी कर्मचारीबाट नविदन आह्वान गरी सूचना प्रकाशन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नविदन आह्वान गर्दा प्रत्येक प्रदेशमा समायोजन गरिने पद सङ्ख्या तथा दर्जा र हाल नेपाल प्रहरीको कुन पद वा श्रेणीको प्रहरी कर्मचारी प्रदेशको कुन पद वा श्रेणीमा समायोजन हुन सक्ने हो सो कुरा समेत खुलाइएको वविरण मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयको वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (३) प्रदेश प्रहरीको सेवामा समायोजन भई जान चाहने प्रहरी कर्मचारीले उपदफा (१) बमोजमि प्रकाशित सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र मन्त्रालयले तोकेको कार्यालयमा नविदन दनु पर्नेछ । (४) यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि समायोजनको लागि निविदन नदिएका प्रहरी कर्मचारीलाई यस ऐनको अधीनमा रही प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन । ६. वविरण तयार गर्ने: दफा ५ बमोजमि प्राप्त नविदनको आधारमा मन्त्रालयले प्रत्येक प्रदेशको प्रदेश प्रहरीमा समायोजन हुने प्रहरी कर्मचारीको वविरण तयार गर्नेछ । ७. प्रहरी कर्मचारीको समायोजन: (१) दफा ३ बमोजमि कायम भएको प्रदेश प्रहरीको सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दीमा दफा ६ बमोजमि तयार गरेको वविरण तथा दफा ८ बमोजमिको आधारमा प्रहरी नायब उपरीक्षक वा सोभन्दा मुनिको प्रहरी कर्मचारीलाई मन्त्रालयले समायोजन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि समायोजन भएको राजपत्राङ्कितस्तरको प्रहरी कर्मचारीलाई मन्त्रालयले र राजपत्र अनङ्कितस्तरको प्रहरी कर्मचारी प्रहरी प्रधान कार्यालयले समायोजनको पत्र दनिछ । (३) दफा ३ बमोजमि कायम भएको सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दीमा उपदफा (१) बमोजमि समायोजन गर्दा त्यस्तो प्रहरी कर्मचारीलाई खाइपाइ आएको तलब वृद्धि (ग्रेड) मा दुई तलब वृद्धि (ग्रेड) थप गरी समायोजन गरिनेछ ।

(४) यस दफा बमोजमि प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्दा कायम हुने तलब नजिले सावकिमा खाइपाइ आएको तलबभन्दा कम हुने भएमा ग्रेड थप गरी तलब मलिन गरिनेछ । (५) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (३) र (४) बमोजमि प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्दा थप गरिएको ग्रेड त्यस्तो कर्मचारीले पाउने अधिकतम ग्रेडभन्दा बढी हुने भएमा त्यसरी थप भएको ग्रेड समेत दडिनेछ ।

(६) यस दफा बमोजमि प्रदेश प्रहरीमा समायोजन भएको प्रहरी कर्मचारी अस्वस्थ भई सेवामा रहन नसक्ने भनी नेपाल सरकारले गठन गरेको मेडिकल बोर्डले सफारिस गरेमा वा अनविध्य अवकाश हुने अवस्था भएमा बाहेक समायोजन भएको न्यूनतम एक वर्ष सेवा अवधि पूरा नभई राजीनामा दिएको वा स्वेच्छिक अवकाश लिएमा नजिलाले समायोजन हुनुअघि बिहाल रहेको पदबाट पाउने सुविधा मात्र दडिनेछ । (७) यस दफा बमोजमि प्रदेश प्रहरीमा समायोजन भए बाहेकका अन्य प्रहरी कर्मचारी नेपाल प्रहरीमा स्वतः कायम भएको मानिनेछ । (८) उपदफा (७) बमोजमि नेपाल प्रहरीमा कायम भएका प्रहरी कर्मचारीलाई दफा ३ बमोजमि कायम हुने नेपाल प्रहरीको पदमा समायोजन गरिनेछ । (९) उपदफा (८) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ३ बमोजमि कायम भएको नेपाल प्रहरीको सम्बन्धित पदको दरबन्दी भन्दा उपदफा (७) बमोजमि नेपाल प्रहरीमा कायम भएका प्रहरी कर्मचारीको सङ्ख्या बढी भएमा क्रमशः कार्यरत पदको ज्येष्ठता र उमेरको ज्येष्ठतालाई प्राथमिकता दिई मन्त्रालयले समायोजन गर्नेछ । ८. प्रहरी कर्मचारी समायोजनको आधारः (१) यस ऐन बमोजमि प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्दा दफा ५ को उपदफा (३) बमोजमि दिएको नविदनमा उल्लिखित प्राथमिकताक्रम बमोजमि क्रमशः देहायको आधारमा गरिनेछः- । (क) कार्यरत पदको ज्येष्ठता, । (ख) कम्तीमा एक वर्षदेखि कार्यरत रहेको प्रदेश, । (ग) हालको स्थायी बसोबासको ठेगाना, । (घ) नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित ठेगाना, । (ङ) उमेरको ज्येष्ठता । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्दा प्रहरी कर्मचारीको छनौटका आधारमा सम्भव भएसम्म पति/पत्नीलाई एकै प्रदेशमा पर्ने गरी समायोजन गरिनेछ । ९. प्रहरी कर्मचारी खटाउन सकिनेः (१) दफा ७ बमोजमि समायोजन गर्दा समेत दफा ३ बमोजमि कायम भएको प्रदेश प्रहरीको सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्न नसकिएमा दफा १६ बमोजमि पुल दरबन्दीमा रहेका प्रहरी कर्मचारी मध्येबाट समान पदको कामकाज गर्ने गरी अवधितोकी प्रदेश प्रहरीमा खटाउन सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदेश प्रहरीमा खटाउने प्रयोजनको लागि मन्त्रालयले दफा १६ बमोजमि पुल दरबन्दीमा रहेका प्रहरी कर्मचारीको विवरण तयार गर्नेछ । (३) यस दफा बमोजमि प्रदेश प्रहरीमा खटाइएको प्रहरी कर्मचारीले प्रदेश प्रहरीको रुपमा कार्यसम्पादन गर्नु पर्नेछ । (४) प्रदेश प्रहरी प्रमुख बाहेक यस दफा बमोजमि खटिएको प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारको सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले प्रदेशभित्रको एउटा कार्यालय वा निकायबाट अर्को कार्यालय वा निकायको समान पदमा स्थानान्तरण गर्न सक्नेछ । (५) यस दफा बमोजमि खटिएको प्रहरी कर्मचारीले राजीनामा दिएको, त्यस्तो प्रहरी कर्मचारी नेपाल प्रहरीको दरबन्दीको पदमा बढुवा वा सरुवा भएको वा त्यस्तो प्रहरी कर्मचारीको मृत्यु भएको कारण त्यस्तो पद रिक्त भएमा प्रदेश सरकारले प्रदेश कानून बमोजमि त्यस्तो रिक्त पदपूर्तिको कारबाही अगाडि बिढाउन सक्नेछ ।

१०. प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा खटाउनेः (१) नेपाल सरकारले नेपाल प्रहरीको प्रहरी नायब महानिरीक्षकलाई प्रदेश प्रहरीको प्रमुखको रुपमा खटाउनेछ । (२) प्रदेश प्रहरी प्रमुखको रुपमा खटिएको प्रहरी कर्मचारीले प्रदेश प्रहरीको दर्ज्यानी चहिन लगाई प्रदेश प्रहरीको रुपमा काम गर्नु पर्नेछ । (३) प्रदेश प्रहरी प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधा सङ्घीय कानूनले तोकेको मापदण्डको अधीनमा रही प्रदेश कानून बमोजमि हुनेछ । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश प्रहरी प्रमुखले पाउने पारिश्रमिक तथा सुविधा नेपाल प्रहरीको समान पदले पाउने पारिश्रमिक तथा सुविधा भन्दा कम हुने छैन । (५) प्रदेश प्रहरी प्रमुखको रुपमा खटिएको प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले सम्बन्धित प्रदेश सरकारको समन्वयमा अन्य प्रदेशमा वा नेपाल प्रहरी अन्तर्गतको कुनै निकायमा सरुवा गर्न सक्नेछ । ११. प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र प्रहरी उपरीक्षकलाई खटाउने सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः (१) यस ऐन बमोजमि प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्दा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र प्रहरी उपरीक्षक पदमा मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीको समान पदको प्रहरी अधिकृतलाई खटाउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्रदेश प्रहरीमा खटाइएका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र प्रहरी उपरीक्षकले प्रदेश प्रहरीको दर्ज्यानी चहिन लगाई प्रदेश प्रहरीको रुपमा काम गर्नुपर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि प्रदेश प्रहरीमा खटाइएका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र प्रहरी उपरीक्षकलाई प्रदेश कानून बमोजमि प्रदेश प्रहरीको रुपमा प्रदेश सरकारले सञ्चालन तथा परिचालन गर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि प्रदेश प्रहरीमा खटाइएका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र प्रहरी उपरीक्षकलाई प्रदेश सरकारको सहमतमा प्रदेशबाहिर वा नेपाल प्रहरीको कुनै पदमा सरुवा गर्न सकिनेछ । तर शान्ति सुरक्षाको दृष्टिले वा आचरण विपरीत काम गरेको कारणले कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई सो प्रदेशमा राखी राख्न उपयुक्त नभएमा नेपाल सरकारले जुनसुकै बखत सरुवा गर्न सक्नेछ । यसरी सरुवा गरिएको जानकारी सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई दनुपर्नेछ । (५) उपदफा (१) बमोजमि प्रदेश प्रहरीमा खटिएको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र प्रहरी उपरीक्षकको पद जुनसुकै कारणले रिक्त भएमा सङ्घीय कानूनले तोकेको मापदण्डको अधीनमा रही प्रदेश कानून बमोजमि प्रदेश प्रहरीबाट बढुवा गरी पूर्ति गरिनेछ । (६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश प्रहरीको रिक्त प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र प्रहरी उपरीक्षक पदमा सो उपदफा बमोजमि बढुवा गरी पूर्ति गर्न सकिने अवस्था नभएमा मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीको समान पदको प्रहरी अधिकृतलाई खटाउन

सक्नेछ । (७) उपदफा (१) वा (६) बमोजमि प्रदेश प्रहरीमा खटाइएको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वा प्रहरी उपरीक्षकको पद नेपाल प्रहरीको प्रहरी प्रधान कार्यालयको पुल दरबन्दीमा रहनेछ ।

(८) यस दफा बमोजमि प्रदेश प्रहरीमा खटाइएका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र प्रहरी उपरीक्षक सङ्घीय कानून बमोजमि नेपाल प्रहरीको माथिल्लो पदमा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुनेछन् । (९) यस ऐन बमोजमि नेपाल प्रहरीबाट प्रदेश प्रहरीमा खटाइएका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र प्रहरी उपरीक्षकको पारिश्रमिक, सुविधा तथा प्रदेशभित्र हुने सरुवा सङ्घीय कानूनले तोकेको मापदण्डको अधीनमा रही प्रदेश कानून बमोजमि हुनेछ । (१०) उपदफा (९) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश कानून बमोजमि पाउने पारिश्रमिक तथा सुविधा नेपाल प्रहरीको समान पदले पाउने पारिश्रमिक तथा सुविधा भन्दा कम हुने छैन । १२. पदपूर्ति गर्ने: (१) दफा ३ बमोजमि कायम गरिएको प्रदेश प्रहरीको दरबन्दीमा दफा ७ वा ९ बमोजमि समायोजन गर्दा वा खटाउँदा समेत दरबन्दी पूर्ति हुन नसकी रक्ति रहन गएको प्रहरी उपरीक्षक भन्दा मुनिको पदमा मन्त्रालयलाई जानकारी दिई प्रदेश कानून बमोजमि प्रदेश मन्त्रालयले पदपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धी कानून नबनेको र प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भइनसकेको अवस्थामा प्रदेश मन्त्रालयले त्यस्तो रक्ति पदपूर्तिको लागि मन्त्रालयमा लेखी पठाउन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि प्रदेश प्रहरीको पदमा पदपूर्ति गरिदिने माग प्राप्त भएमा मन्त्रालयले त्यस्तो पदमा पदपूर्तिको लागि नेपाल प्रहरीमा हुने पदपूर्तिको व्यवस्था बमोजमि उम्मेदवार छनोट गर्ने व्यवस्था मिलाई त्यसरी छनोट भएका उम्मेदवारलाई नयुक्तिको लागि प्रदेश मन्त्रालयमा सफारिस गरी पठाउनुपर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि नयुक्तिको लागि सफारिस भई आएमा प्रदेश प्रहरीको रुपमा सम्बन्धित अधिकारीले नयुक्ति दिनुपर्नेछ । (५) यस दफा बमोजमि प्रदेश प्रहरीको रक्ति पद पूर्ति हुन नसक्ने अवस्थामा प्रदेश सरकारको अनुरोधमा नेपाल सरकारले नेपाल प्रहरीको समान पदको प्रहरी कर्मचारी खटाउन सक्नेछ । १३. हाजरि हुनु पर्ने: (१) यस ऐन बमोजमि समायोजन भएका वा खटाइएका प्रहरी कर्मचारी बाटोको म्याद बाहेक पन्ध्र दिनभित्र समायोजन गरिएको वा खटाइएको प्रदेशमा हाजरि हुनुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि समायोजन हुँदा वा खटाउँदाका बखत देहायको अवस्थामा रहेको प्रहरी कर्मचारीले देहायको अवधि समाप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र सोही उपदफा बमोजमि प्रदेशमा हाजरि हुनुपर्नेछ:- । (क) प्रसूति बिदा वा प्रसूति स्याहार बिदिमा बसेको प्रहरी कर्मचारीले त्यस्तो बिदा समाप्त भएको, । (ख) मृत्यु संस्कार वा करिया बिदिमा बसेको प्रहरी कर्मचारीले त्यस्तो बिदा समाप्त भएको, । (ग) नलिम्बनमा रहेको प्रहरी कर्मचारीले त्यस्तो नलिम्बन समाप्त भएको, । (घ) अध्ययन बिदिमा बसेको प्रहरी कर्मचारीले त्यस्तो बिदा समाप्त भएको, । (ङ) बरिमी परी अस्पताल भर्ना भएको प्रहरी कर्मचारीले अस्पतालबाट डिसचार्ज भएको । (३) प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) वा (२) बमोजमिको अवधिभित्र हाजरि नहुने प्रहरी कर्मचारीलाई विभागीय सजायको आदेश दिने पाउने अधिकारीले सेवाबाट अवकाश दिनेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजमि प्रहरी कर्मचारीलाई सेवाबाट अवकाश दिनुपूर्व प्रचलति कानून बमोजमि सफाई र स्पष्टीकरण पेश गर्ने मनासबि मौका दिनुपर्नेछ । (५) उपदफा (३) बमोजमि अवकाश पाएको प्रहरी कर्मचारीले प्रचलति कानून बमोजमि सुविधा पाउनेछ । (६) सम्बन्धित प्रदेशको अधिकारप्राप्त अधिकारीले यस ऐन बमोजमि प्रदेशमा समायोजन हुने प्रहरी कर्मचारीलाई हाजरि गराई जमिमेवारी दिनुपर्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजमि हाजरि नगराउने र जमिमेवारी नदिने अधिकारीलाई प्रचलति कानून बमोजमि विभागीय कारबाही गरिनेछ । १४. प्रदेश प्रहरीमा समायोजन भएका प्रहरी कर्मचारीको सरुवा तथा बढुवा सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजमि प्रदेश प्रहरीमा समायोजन भएका प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी कानून बमोजमि प्रदेशको सम्बन्धित अधिकारीले सो प्रदेशभित्र सरुवा गर्न सक्नेछ । (२) यस ऐन बमोजमि प्रदेश प्रहरीमा समायोजन भएका र बढुवाको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र सेवा अवधि पूरा गरेका प्रहरी कर्मचारी समायोजन भएको प्रदेश प्रहरीको रक्ति पदमा बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन सक्नेछन् । १५. सेवाका शर्त र सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड: (१) प्रदेशले आफ्नो प्रदेशको प्रहरी सम्बन्धी कानून बनाउँदा देहायको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ:- । (क) प्रदेश प्रहरी कार्यालयको सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी हेरफेर गर्दा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन भएका प्रहरी कर्मचारी अवकाश नभएसम्म नजि बहाल रहेको पद कायम नै रहने, । (ख) यस ऐन बमोजमि प्रदेश प्रहरीको प्रमुखको रुपमा रहने गरी कायम भएको नेपाल प्रहरीको प्रहरी नायब महानिरीक्षकको दरबन्दी कायम रहने, । (ग) समायोजन हुँदाका बखत खाइपाइ आएको तलब तथा अन्य सेवा सुविधा कम नहुने कुरा सुनिश्चित गर्ने, । (घ) प्रदेश प्रहरीमा समायोजन र बढुवाको लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यता तथा सेवा अवधि पूरा गरेको प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदेश प्रहरीको पदमा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुने कुरा सुनिश्चित गर्ने, । (ङ) प्रदेश प्रहरीमा समायोजन भएका प्रहरी कर्मचारीले अर्को प्रदेशमा विवाह भएको कारण सो प्रदेशमा सरुवा हुन माग गरेमा दुवै प्रदेशको समन्वयमा सरुवा हुन सक्ने व्यवस्था गर्ने । (२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश प्रहरीको सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी कानून नबनेसम्मको लागि यस ऐन बमोजमि समायोजन हुने प्रहरी कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थाहरू समायोजन हुनुपूर्वको सेवाका शर्त र सुविधा बमोजमि नै हुनेछ । (३) यस ऐन बमोजमि समायोजन भएका प्रहरी कर्मचारीको

समायोजन हुँदाका बखत लागू रहेको तलब, भत्ता, उपदान, नवित्तभरण, उपचार खर्च र अन्य सुविधा सम्बन्धी सेवा शर्तहरूमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कानून बनाउन पाइने छैन । (४) यस ऐन बमोजमि प्रदेश प्रहरीमा समायोजन भएको वा खटाइएको प्रहरी कर्मचारीको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सम्बन्धति प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनियस ऐन बमोजमि प्रदेश प्रहरीमा समायोजन भएको वा खटाइएको प्रहरी कर्मचारी कुनै कारणले सेवाबाट अलग भएमा नजिले पाउने उपदान, नवित्तभरण, उपचार खर्च तथा सञ्चति बढाको रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ । यसरी सुविधा दैँदा त्यसरी सेवाबाट अलग भएको प्रदेश प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरीका समान दर्जाको प्रहरी कर्मचारी अवकाश हुँदा पाउने सुविधाभन्दा घटबिढी नहुने गरी दडिनेछ । तर भवषियमा प्रहरी वा सरकारी सेवाका नमितित्त अयोग्य ठहरनि गरी सेवाबाट बर्खास्त भएको प्रहरी कर्मचारीलाई यस उपदफा बमोजमिको सुविधा दडिने छैन । (६) यस ऐन बमोजमि प्रदेश प्रहरीमा समायोजन भएका प्रहरी कर्मचारीहरूलाई सङ्घीय कानूनमा व्यवस्था भए बमोजमि नेपाल प्रहरीको पदमा बढुवाको अवसर प्रदान गरनिछ । (७) नेपाल प्रहरीलाई प्राप्त वैदेशकि छात्रवृत्तित्त अन्तर्गतका अध्ययन, तालमि, सेमिनार, गोष्ठी जस्ता अवसर आवश्यकता र औचित्तिको आधारमा यस ऐन बमोजमि प्रदेश प्रहरीमा समायोजन हुने कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइनेछ । (८) प्रचलति कानून बमोजमि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मसिनमा प्रहरी खटाउँदा, प्रहरी कल्याणकारी कोष, प्रहरी अस्पताल तथा प्रहरी वडियालयको सुविधा उपलब्ध गराउँदा यस ऐन बमोजमि प्रदेश प्रहरीमा समायोजन भएका प्रहरी कर्मचारीलाई समेत संलग्न गराउनुपर्नेछ । (९) नेपाल सरकारले प्रचलति कानून बमोजमि प्रदेश सरकारलाई अनुदान दैँदा अन्य कुराका अतरिकित्त यस ऐन बमोजमि प्रदेश प्रहरीमा प्रहरी कर्मचारी समायोजन गरेको वा खटाएको कारण हुने थप व्ययभारलाई समेत आधार लनुपर्नेछ । १६. पुल दरबन्दी कायम हुने: (१) दफा ७ को उपदफा (९) बमोजमि नेपाल प्रहरीको स्वीकृत दरबन्दीमा समायोजन भई बाँकी रहेका प्रहरी कर्मचारी स्वतः जगेडामा पर्नेछन् र त्यस्ता कर्मचारीको दरबन्दी प्रहरी प्रधान कार्यालयको पुल दरबन्दीमा कायम रहेको माननिछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि पुल दरबन्दीमा रहेका प्रहरी कर्मचारी प्रदेश प्रहरीमा । खटाइएको अवस्थामा बाहेक त्यस्तो प्रहरी कर्मचारीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले मातहतको कार्यालयमा खटाई कामकाज गराउनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि पुल दरबन्दीमा रहेको प्रहरी कर्मचारी माथलिलो पदमा बढुवा भएमा, नेपाल प्रहरीको रकित्त दरबन्दीको पदमा सरुवा भएमा वा कुनै कारणले सेवामा नरहेमा त्यस्तो दरबन्दी स्वतः खारेज हुनेछ । (४) यस दफा बमोजमि पुल दरबन्दीमा रहेको प्रहरी कर्मचारी सङ्घीय कानून बमोजमि नेपाल प्रहरीको माथलिलो पदमा बढुवाको लागिसम्भाव्य उम्मेदवार हुनेछन् । १७. कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा वभिगीय सजाय: (१) यस ऐन बमोजमि प्रदेश प्रहरीमा खटाइएको प्रहरी कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा दडिने अङ्कमा सङ्घीय कानून बमोजमि प्रदेशको सम्बन्धति अधिकारीको समेत संलग्नता रहनेछ । (२) यस ऐन बमोजमि प्रदेश प्रहरीमा खटाइएको प्रहरी कर्मचारीले सेवा शर्त सम्बन्धी कानून उल्लङ्घन गरेमा सङ्घीय कानूनले तोकेको वभिगीय सजाय प्रदेशको सम्बन्धति अधिकारीले दनि सक्नेछ ।

(३) यस दफा बमोजमि प्रदेश प्रहरी प्रमुखको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने तथा नजिलाई वभिगीय सजाय गर्ने सम्बन्धमा प्रदेश मन्त्रालयको सचविलाई एक तहमाथिको अधिकारी माननिछ । १८. समन्वय समति: (१) प्रहरी कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा समन्वय तथा अनुगमन गर्ने र आवश्यकता अनुसार नरिदेशन दनि प्रयोजनको लागि देहाय बमोजमिको एक समन्वय समतिरिहनेछ:- । (क) नेपाल सरकारको गृहमन्त्री - संयोजक । (ख) सम्बन्धति प्रदेशको आन्तरकि मामला सम्बन्धी वषिय हेर्ने मन्त्री - सदस्य । (ग) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषदको कार्यालयको सचवि - सदस्य । (घ) मन्त्रालयको सचवि - सदस्य । (ङ) नेपाल सरकारको कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालयको सचवि - सदस्य । (च) प्रहरी महानरिक्षक, नेपाल प्रहरी - सदस्य-सचवि । (२) उपदफा (१) बमोजमिको समन्वय समतिको बैठकमा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धति वषिय वजिजलाई आमन्त्रण गर्न सक्निछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको समन्वय समतिलि आफ्नो कार्यवधि आफैँ व्यवस्थति गर्नेछ । १९. दरबन्दीको अभलिख: (१) दफा ३ बमोजमि कायम भएको नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीको सङ्गठन संरचना र दरबन्दीको अभलिख राष्ट्रयि कतिबखानाले अद्यावधकि गरी राख्नेछ । (२) दफा ११ र १६ बमोजमिको पुल दरबन्दीको वविरण राष्ट्रयि कतिबखानाले अद्यावधकि गरी राख्नु पर्नेछ । (३) यस ऐन बमोजमि प्रदेश प्रहरीमा समायोजन भएका प्रहरी कर्मचारीको वविरण, नजिहरूको बढुवा तथा अवकाशको अभलिख राष्ट्रयि कतिबखानाले अद्यावधकि गरी सुरक्षति राख्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि राखिएको अभलिख सम्बन्धति प्रदेश सरकारलाई समेत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । २०. दरबन्दी सरिजना र पदपूर्तिसम्बन्धी वशिष व्यवस्था: (१) प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनियस ऐन बमोजमि समायोजनको कार्य सम्पन्न नभएसम्म दफा ३ बमोजमिको अवस्थामा बाहेक नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कुनै नकियाको लागिसङ्गठन संरचना र दरबन्दी सरिजना गरनि छैन । (२) प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनियस ऐन बमोजमि प्रहरी कर्मचारीको समायोजन भएपछिरिकित्त हुन आउने नेपाल प्रहरी सेवाको पदमा दफा १६ बमोजमि पुल दरबन्दीमा रहेका सम्बन्धति समूह वा उपसमूहका प्रहरी कर्मचारीलाई ज्येष्ठताको आधारमा मलान गरेर बाँकी पदमा मात्र पदपूर्तति गर्न सक्निछ । २१. यसै ऐन बमोजमि हुने: प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनियस ऐनमा लेखिएको वषियमा यसै ऐन बमोजमि हुनेछ र अन्य वषियमा प्रचलति नेपाल कानून बमोजमि हुनेछ । २२. आवश्यक व्यवस्था

मलाउने: यो ऐन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कुनै कठिनाई उत्पन्न भएमा नेपाल सरकारले यो ऐनको प्रतिकूल नहुने गरी आवश्यक व्यवस्था मलाउन सक्नेछ ।

२३. नियम बनाउने अधिकार: यो ऐन कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।